

Aptitude médicale des salariés

En Algérie, l'aptitude médicale des salariés, ainsi que les obligations et les limites de l'employeur et du médecin du travail, sont principalement encadrées par les textes législatifs et réglementaires suivants :

1. La Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail :

- Aptitude médicale : La loi soumet obligatoirement tout travailleur ou apprenti à des examens médicaux d'embauchage, ainsi qu'à des examens périodiques, spéciaux et de reprise[1]. Son but est de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques[2].
- Obligations de l'employeur : L'employeur a l'obligation de créer et de prendre en charge un service de médecine du travail (sur les lieux de travail, inter-organismes ou conventionné)[2]. Il est également tenu de prendre en considération les avis formulés par le médecin du travail[1].

2. Le Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail : Ce texte détaille de manière précise les rôles et les prérogatives du médecin du travail :

- Détermination de l'aptitude : Le médecin du travail évalue l'aptitude médicale du travailleur au poste envisagé lors de la visite d'embauche et propose d'éventuelles adaptations[3]. Il vérifie le maintien de cette aptitude par des examens périodiques annuels[3]. En cas de reconversion de poste, une nouvelle visite d'aptitude est obligatoire[3]. Il réalise aussi des examens de reprise après un arrêt de travail (accident, maladie professionnelle, congé maternité, ou maladie ordinaire de plus de 21 jours) pour dépister toute contre-indication au poste[3].
- Limites du médecin du travail : Le décret pose une limite stricte aux attributions du praticien : le médecin du travail « n'est pas habilité à vérifier le bien-fondé des absences pour cause de maladie ou d'accident »[3]. Son rôle demeure préventif et de conseil ; il est le conseiller de l'employeur concernant l'hygiène, l'amélioration des conditions de travail et l'adaptation des postes à la physiologie humaine[3].
- Obligations de l'employeur : L'employeur doit garantir au médecin du travail le libre accès à tous les locaux de travail[4]. Il a également l'obligation de l'informer de la nature et de la composition des produits utilisés, ainsi que de l'introduction de tout nouveau procédé de travail[4].

3. La Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail :

- Elle protège le salarié en garantissant son droit à une protection contre toute discrimination pour occuper un poste (autre que celle fondée sur son aptitude et son mérite)[5].
- Elle impose au travailleur l'obligation d'accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail[5].

4. L'Arrêté interministériel du 16 octobre 2001 (Documents obligatoires) :

- Ce texte stipule qu'au moment de l'embauche (et renouvelé à chaque visite périodique ou de reprise), le médecin du travail doit établir une fiche de visite médicale individuelle précisant la conclusion d'aptitude. Cette fiche est destinée à l'employeur qui doit la conserver pour pouvoir la présenter à l'inspecteur du travail[6]. Le dossier médical complet reste, quant à lui, couvert par le secret professionnel[7].

5. Textes réglementaires spécifiques aux professions ou risques à haut danger : L'aptitude médicale est aussi conditionnée de manière plus rigoureuse par des arrêtés encadrant des risques spécifiques, par exemple :

- L'Arrêté du 10 novembre 2015 (Rayonnements ionisants) : Interdit l'affectation à des travaux sous rayonnements ionisants sans que le salarié ait été, au préalable, reconnu médicalement apte par le médecin du travail. L'aptitude doit être renouvelée une à deux fois par an[8][9].
 - L'Arrêté du 1er octobre 2003 (Poussières d'amiante) : Exige que la fiche d'aptitude soit établie à l'embauche (avec bilan médical de référence) et renouvelée impérativement au moins une fois tous les six (06) mois[10].
 - L'Arrêté du 14 juin 2021 (Transports) : Définit les conditions spécifiques d'aptitudes physiques et mentales minimales exigées du personnel chargé de la conduite ou du pilotage des systèmes de transport guidé (métros, tramways, etc.)[11][12].
-

Sources

- [1] https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/18_88-07.pdf
- [2] https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/18_88-07.pdf
- [3] https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/51_93-120.pdf
- [4] https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/51_93-120.pdf
- [5] https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/15_90-11.pdf
- [6] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>
- [7] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/17-%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20interminist%C3%A9riel%20du%2016%20Octobre%202001.pdf>
- [8] https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/1_10112015.pdf
- [9] https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/1_10112015.pdf
- [10] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/arreter01102003.pdf>
- [11] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/21-14.pdf>
- [12] <https://cnas.dz/wp-content/themes/cnas/assets/pdfs/21-14.pdf>